F. Combinaison des différentes méthodes d'évaluation et ajustements

73680 Lorsqu'il existe une possibilité de **comparaison avec des transactions récentes** portant sur les mêmes titres, la méthode comparative doit être retenue si les éléments de référence produits répondent aux critères d'objectivité et de pertinence exigés par la jurisprudence (voir n° 73060 s. et 73070 s.). On rappelle qu'en matière de droits d'enregistrement et d'impôt sur la fortune immobilière (IFI), cette méthode prime sur les autres méthodes, ces dernières ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire.
À défaut de transaction comparable pertinente, il convient de recourir à une analyse multicritère par la combinaison de différentes méthodes d'évaluation.

1. Combinaisons entre valeur mathématique et valeur de rentabilité

73690 Ces combinaisons sont fondées sur l'utilisation de l'environnement juridique et économique au moment de la transmission et du diagnostic de l'entreprise (n° 73000 s.).
Les éléments de choix développés ci-après constituent un **modèle de raisonnement** ou un modèle de négociation pour, en cas de litige, parvenir à un accord avec l'administration fiscale.
La combinaison de la valeur mathématique (n° 73250 s.) et de la valeur de rentabilité (n° 73505) peut s'effectuer à partir de **deux critères de choix.**

CRITÈRE LIÉ AU POUVOIR DE DÉCISION DANS L'ENTREPRISE

73700 Le premier critère est lié au fait que la possession ou la transmission des titres permet d'avoir ou d'acquérir le pouvoir de décision dans l'entreprise.
Dans l'**affirmative,** la valeur mathématique sera privilégiée par rapport à la valeur de rentabilité. En effet, dans l'hypothèse d'une transmission d'un paquet de titres majoritaire, la position « vendeur » aura tendance à s'appuyer sur la valeur patrimoniale, résultante des bénéfices passés.
Dans la **négative,** la valeur de rentabilité sera privilégiée car l'acquisition ou la possession des titres constitue une valeur de placement ; ainsi, l'acquéreur, tourné vers l'avenir, se fondera sur le rendement attendu de son acquisition.
Entre les deux, il est possible d'envisager des **situations intermédiaires,** notamment lorsqu'il existe une minorité dite « de blocage » au niveau des règles de quorum et de majorité dans les assemblées générales extraordinaires.

CRITÈRE LIÉ À LA NATURE ET À L'IMPORTANCE DE L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE

SOCIÉTÉS EXPLOITANT UN COMMERCE DE DÉTAIL OU DE GROS

73710 Il s'agit plus particulièrement d'exploitations individuelles, de petite ou moyenne importance, ayant pris la forme de sociétés pour lesquelles la **valeur mathématique** est prépondérante (voir n° 73900).

SOCIÉTÉS EXPLOITANT UN FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GÉRANCE

73712 La circonstance qu'un fonds de commerce est exploité en location-gérance n'affecte pas, sauf exception, la nécessité de **combiner plusieurs méthodes d'évaluation.**

Illustrations

Dans une succession où le propriétaire de 499 parts sur 500 d'une SARL donnait le fonds de commerce, dont il était par ailleurs propriétaire, en location-gérance à la société, la transmission au seul héritier n'appelait pas la prise en compte de cette modalité d'exploitation, au motif notamment que la **valeur mathématique** avait exclu les actifs afférents au fonds de commerce, et que les droits patrimoniaux étant détenus par une même personne physique, il n'y avait pas lieu d'écarter les **valeurs de rendement et de productivité** de la société pour évaluer ses parts sociales (Cass. com. 19-4-2005 n° 651 F-D : RJF 8-9/05 n° 970). Le Conseil d'État a également approuvé l'évaluation des titres d'une société non cotée exploitant des fonds de commerce en location-gérance obtenue en faisant la **moyenne** entre la valeur mathématique des titres et leur valeur de rendement correspondant elle-même à la moyenne entre la valeur de productivité et la valeur par la marge brute d'autofinancement (CE 6-2-2019 n° 410248 : voir n° 73067).
On rappellera toutefois qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, la Cour de cassation a validé l'évaluation à sa **seule valeur mathématique** d'un fonds de commerce donné en location-gérance pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction (Cass. com. 6-11-2012 n° 1102 F-D : voir n° 73075, 2).

SOCIÉTÉS CIVILES DE LOCATION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE

73715 Ces sociétés ont essentiellement pour **objet** la gestion et la location d'un ou de plusieurs immeubles (bâtis ou non bâtis) dont elles sont devenues propriétaires par suite d'apport, d'achat ou de construction.
Les règles particulières applicables aux **sociétés d'attribution,** aux sociétés de **construction-vente** et aux sociétés de placement collectif immobilier (**SCPI**) sont examinées n° 73980 s.
Pour une étude complète du régime juridique et fiscal de ces types de sociétés, voir notre Mémento Sociétés civiles n° 29000 s.

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'ÉVALUATION

73716 La jurisprudence et la doctrine fournissent peu d'éléments précis sur l'évaluation des parts de SCI. Aussi convient-il de se référer aux principes généraux qui se sont dégagés progressivement, en particulier l'obligation d'utiliser à titre principal la **méthode comparative,** consistant à se fonder sur

des cessions ou transmissions de titres similaires à ceux concernés ; ce n'est que dans le cas où l'application de cette méthode se révèle impossible que le recours aux **autres méthodes** d'évaluation peut alors s'exercer à titre subsidiaire. Pour établir la valeur vénale réelle de parts d'une SCI, le juge ne peut donc pas se borner à retenir qu'elle résulte du prix d'acquisition de l'immeuble augmenté du coefficient d'augmentation du prix du mètre carré de l'arrondissement où sont situés les locaux (Cass. com. 21-10-1997 n° 2132 : RJF 3/98 n° 333).

Lorsqu'il existe un **marché significatif** des parts sociales (il ne peut guère en être ainsi que si la société comporte de nombreux associés, au moins plusieurs dizaines, et si les mutations sont fréquentes), la valeur vénale peut et doit, à notre avis, être dégagée à partir du prix moyen auquel s'effectuent les transactions sur les parts ; dans les grosses sociétés à prépondérance immobilière, ce prix est souvent sans grand rapport avec la valeur des immeubles possédés par la société.

À **défaut de valeur de marché,** l'analyse des différents arrêts rendus par la Cour de cassation permet de retenir les enseignements suivants : le seul recours à la valeur mathématique, « fût-elle tirée des écritures sociales et affectée d'un abattement, dont, à défaut de justifications, le montant paraît arbitrairement fixé », doit être proscrit (voir toutefois n° 73719 les exceptions admises dans certaines situations particulières) ; il y a donc lieu de déterminer la valeur des titres en combinant la valeur mathématique avec d'autres valeurs qui peuvent résulter :

- du prix des transactions intervenues sur les mêmes titres à une date récente ;
- du rendement des titres et de l'importance des bénéfices ;
- de l'évaluation retenue à une époque voisine du fait générateur de l'impôt dans un acte passé entre parties ayant des intérêts opposés ;
- de l'activité de la société, de l'ampleur et du crédit de l'entreprise, de la situation économique propre à la société ;
- de l'attrait spéculatif plus ou moins grand qui résulte de la manière dont l'affaire est gérée et de ses perspectives.

Ces principes ont été repris dans la réponse ministérielle Balligand (AN 28-1-1991 n° 26720).

En raison de la nature particulière de la SCI, de son activité de gestion patrimoniale d'un actif principalement constitué de biens immobiliers, par définition statiques, du non-assujettissement à l'IS, excluant la notion de distribution, les **valeurs de rendement,** de **MBA** et la **survaleur** ne trouvent pas à s'appliquer. Le guide de l'évaluation de l'administration (p. 103) réserve toutefois le cas des SCI soumises à l'IS qui distribuent des dividendes pour lesquelles la valeur de rendement peut être utilisée.

En revanche, la **valeur patrimoniale** semble particulièrement s'imposer, la valeur de comparaison venant, le cas échéant, compléter l'évaluation.

VALEUR PATRIMONIALE OU MATHÉMATIQUE

73718 La démarche de l'évaluateur consistera à apprécier les valeurs portées dans les différents postes du dernier bilan à la date de l'évaluation. Les SCI de location n'ayant pas d'obligation en matière d'établissement de leurs comptes annuels, sauf si elles ont une taille les rendant passibles des

prescriptions de l'article L 612-1 du Code de commerce, la reconstitution d'un bilan peut se révéler nécessaire. La principale tâche résidera dans l'**actualisation des valeurs des biens immobiliers** inscrits à l'actif, afin de substituer la valeur vénale réelle des biens à leur valeur historique d'acquisition. Dans cette phase, les méthodes traditionnelles d'évaluation immobilière (comparaison, revenu, méthodes techniques) seront bien entendu utilisées.

L'**administration** a précisé que, dans la mesure où la valeur retenue prend en considération des prix réels constatés sur le marché, il n'y a pas lieu de déduire de la valeur ainsi obtenue l'imposition des plus-values latentes (Rép. Bonnefous : Sén. 30-10-1982 n° 7093). En outre, cette même réponse précise que la valeur mathématique retraçant un potentiel économique et permettant de mesurer la valeur d'un titre dans la perspective de sa cession et non d'une liquidation totale de l'entreprise, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'imposition éventuelle d'un boni de liquidation. Il ne pourrait en être autrement que dans le cas exceptionnel où la dissolution de la société serait prévisible à brève échéance. La valeur mathématique ou patrimoniale des titres sera alors égale à l'actif net réévalué (actif brut réévalué moins passif exigible, dont, le cas échéant, le montant des comptes courants créditeurs, des dépôts de garantie et des emprunts) divisé par le nombre de titres.

73719 La **Cour de cassation** avait un moment admis, revenant ainsi sur sa jurisprudence antérieure, que la méthode de la valeur mathématique soit la seule utilisée lorsqu'il s'agit d'évaluer les titres d'une société patrimoniale, c'est-à-dire dont l'objet essentiel est la détention et une gestion plus rationnelle d'un patrimoine privé (Cass. com. 1-2-1982, consorts de Montrichard : Bull. Cass. n° 38 p. 33). Voir ci-après l'arrêt du 26 septembre 2018 de la même Cour résumant ces principes en présence d'une société purement patrimoniale. Dans le même sens, une cour d'appel a décidé que, dans une société de famille où le détenteur des titres exerce le pouvoir de décision dans l'entreprise (paquet majoritaire), la valeur mathématique doit être privilégiée et que l'évaluation par la méthode des valeurs de rendement est particulièrement peu adaptée pour la détermination de la valeur de la SCI, celle-ci ne dégageant pas, en l'occurrence, de bénéfices et ne distribuant pas de dividendes (CA Aix-en-Provence 28-6-2005 n° 01-3450 : Indicateur enr. n° 18729).

Le **recours à la seule valeur mathématique** a encore été validé par la Cour de cassation dans un arrêt concernant une société immobilière purement patrimoniale. Ayant constaté que le principal actif de la société consistait dans une demeure luxueuse à la pointe du cap d'Antibes, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu, pour estimer les parts sociales, de déterminer la valeur de cette propriété par référence à des transactions intervenues dans des conditions équivalentes et de déduire de l'actif social ainsi obtenu le passif de la société. Par ailleurs, le contribuable, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, n'étant soumis à aucun risque de blocage, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à application d'une décote supplémentaire de liquidité. Ayant relevé, enfin, que l'acquisition par le contribuable des actions de la société avait été réalisée pour lui assurer la jouissance personnelle de la propriété, la cour d'appel a pu écarter

l'application d'une décote supplémentaire au titre de la fiscalité latente des plus-values, liée à une cession future (Cass. com. 26-9-2018 n° 17-20.000 F-D : RJF 2/19 n° 217).

73721 La **combinaison de plusieurs méthodes,** privilégiant la valeur mathématique, reste cependant la règle pour la Cour de cassation. La Haute Juridiction a également posé en principe que la valeur d'un immeuble figurant à l'actif d'une société non cotée en bourse, telle une société civile immobilière, doit être fixée selon la méthode comparative (Cass. com. 10-12-2013 n° 12-28.421 : RJF 4/14 n° 401 ; Cass. com. 20-1-2015 n° 14-13.007 : RJF 4/15 n° 368).

Il s'ensuit que la valeur vénale des titres d'une société immobilière, propriétaire d'immeubles qu'elle loue à usage d'habitation et/ou de commerce, est généralement fondée sur une forte **pondération de la valeur mathématique** (coefficient 3), où l'estimation immobilière est pratiquée en faisant état d'éléments de comparaison se rapportant à la cession de biens intrinsèquement similaires, et d'une valeur de productivité. Cette formule 3 VM + VP / 4 a été validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2014 (Cass. com. 16-9-2014 n° 737 F-D : RJF 12/14 n° 1154, Indicateur enr. n° 20306).

La Cour de cassation a également validé l'évaluation des parts d'une SCI établie par l'administration selon deux méthodes, la première dite « mathématique », fondée sur la valeur des immeubles, prenant en compte l'absence de passif pour la quasi-totalité d'entre eux et l'évolution de la valeur des éléments de comparaison produits en distinguant les années en litige tandis que la seconde s'appuyait sur la productivité de la société obtenue par capitalisation des bénéfices disponibles après déduction de l'impôt sur les sociétés, puis en relevant que l'une comme l'autre conduisaient à des résultats très proches (Cass. com. 27-6-2018 n° 16-20.468 F-D : RJF 12/18 n° 1288).

En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur l'évaluation d'une **participation minoritaire dans une société civile immobilière** (SCI) qui détient des participations et des terrains à usage industriel et commercial loués par bail à construction. Les juges parisiens ont approuvé l'administration fiscale d'avoir fixé la valeur vénale des terrains donnés à bail à 4 VM, proportion favorable au contribuable, reconnaissant l'importance de leur valeur patrimoniale et appliqué la formule (4 VM + VP) / 5. Ils ont enfin admis l'application d'une décote de minorité de 20 % (CA Paris 7-3-2022 n° 20/16028 : BPAT 3/22 inf. 154).

73723 À titre de **recoupement,** spécialement en présence d'une société immobilière soumise à l'IS (sur option ou société sous forme de SA, par exemple) et dégageant des bénéfices, on pourra retenir une **valeur de productivité** (VP), en capitalisant le bénéfice net (ou le revenu net foncier) à un taux de base (taux de rendement des obligations publiques) majoré d'une prime de risque de 20 % à 25 %, et pondérer une valeur finale à (2 VM + VP) / 3, à rapprocher d'une valorisation à une VM – 20 %, appliqué sur la valeur patrimoniale, eu égard à l'étroitesse extrême et même à l'absence totale d'une liberté de marché en la circonstance.

S'agissant de **titres majoritaires,** le guide de l'administration (p. 103) précise que la pondération doit permettre de privilégier largement la valeur

patrimoniale. Dans ce cas, la pondération indicative de (4 VM + VP) / 5 peut être retenue. C'est cette approche qui prévaut dans une décision de la Cour de cassation reprenant mot pour mot cette dernière proposition en présence de parts majoritaires de SCI de gestion (Cass. com. 9-2-2022 n° 19-22.861). Bien entendu, cette pondération favorisant la valeur mathématique n'a pas d'incidence, et n'a donc pas à être opérée, lorsque les valeurs mathématique et de productivité sont égales ou quasi identiques (Cass. com. 27-6-2018 n° 16-20.468 F-D : RJF 12/18 n° 1288).

On soulignera pour terminer que l'**existence d'une clause d'agrément** des associés d'une SCI peut justifier une décote sur la valeur des parts (voir n° 73785).

SOCIÉTÉS EXPLOITANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE

73725 Sauf pour les très petites sociétés ayant une structure quasi artisanale, où la valeur mathématique peut rester prépondérante, la combinaison entre valeur mathématique et valeur de rentabilité sera plus équilibrée, car la pérennité d'une telle entreprise est liée à ses possibilités d'autofinancement, à sa capacité de générer du « cash-flow », et donc à sa **valeur de rentabilité.**

SOCIÉTÉS IMPORTANTES AYANT UN OBJET COMMERCIAL OU INDUSTRIEL

73730 Pour déterminer la valeur de ces sociétés, il sera pertinent d'utiliser des méthodes plus élaborées, notamment la **méthode de la survaleur,** pour déterminer la valeur des éléments incorporels (n° 73560 s.). En tout état de cause, la pondération entre valeur de rentabilité et valeur mathématique tendra vers l'égalité et pourra parfois même s'inverser en faveur de la valeur de rentabilité.

COMBINAISONS PROPOSÉES

73740 En vue d'illustrer l'utilisation des critères développés ci-dessus pour parvenir à la valeur vénale à partir de la **valeur mathématique** (VM) et de la **valeur moyenne de rentabilité** (VmR) (moyenne entre valeur de rendement et valeur de productivité), nous proposons le **tableau indicatif** des combinaisons de valeurs figurant ci-dessous, étant précisé que ce tableau doit être adapté à chaque cas d'espèce.

Pouvoir de décision	Commerce de détail ou de gros de petite ou moyenne importance		Activité industrielle	Sociétés importantes		Sociétés à activités non commerciales
	Petite	Moyenne		Objet commercial	Objet industriel	
OUI	4 VM + VR / 5	3 VM + VR / 4	2 VM + VR / 3	VM + VR / 2	VM + 2VR / 3	4 VM + VR / 5
NON	VM + VR / 2	VM + VR / 2	VM + 2 VR / 3	VM + 3 VR / 4	VM + 3 VR / 4	2 VM + VR / 3

Pouvoir de décision	Commerce de détail ou de gros de petite ou moyenne importance		Activité industrielle	Sociétés importantes		Sociétés à activités non commerciales
	Petite	Moyenne		Objet commercial	Objet industriel	

VM = Valeur mathématique.

VR = Valeur de rendement, prise au sens large car elle peut être le résultat d'une combinaison :

- de la valeur de rendement proprement dite et de la valeur de productivité (petites entreprises ou commerces) ;

- de la valeur de productivité et de la valeur de la marge brute d'autofinancement (entreprises industrielles moyennes) ;

- des trois valeurs : rendement + productivité + marge brute d'autofinancement (entreprises industrielles importantes).

73745

Exemple de combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de rentabilité

Dans l'hypothèse de la **société S** (n° 73250), qui exerce une activité industrielle de moyenne importance, les différentes approches théoriques ont abouti aux valeurs unitaires suivantes :

Valeur mathématique (VM) (n° 73400)	99
Valeur de rendement (VR) (n° 73440)	115
Valeur de productivité (VP) (n° 73490)	129
Valeur moyenne de rentabilité VmR = (VR + VP) / 2 (n° 73505)	122
Valeur par actualisation des dividendes (n° 73517)	117
Valeur par actualisation des cash-flows (n° 73535)	169
Survaleur (SV) (n° 73635)	110

On remarquera que la valeur obtenue par actualisation des cash-flows constitue logiquement la fourchette haute puisqu'elle correspond à la position vendeur, s'appuyant sur une projection de résultats sur cinq ans, en hausse constante, et que la survaleur représente une valeur d'équilibre pour l'estimation de la valeur globale de l'entreprise. En revanche, la valeur mathématique constitue en l'occurrence la valeur plancher.
En pondérant les méthodes, on peut retenir une valeur vénale de l'action égale à :

- dans l'hypothèse de la possession ou de la transmission du pouvoir de décision :

VM + VmR / 2 = (99 + 122) / 2

= **111 €**

- dans l'hypothèse de l'existence d'une minorité de blocage (n° 73700) :

VM + 2 VR / 3 = [99 + (2 × 115)] / 3

= **110 €**

- en cas de possession ou de transmission d'une fraction minoritaire du capital social :

VM + VR / 2 = (99 + 115) / 2

= **107 €**

73750 Le **tableau récapitulatif** des différentes pondérations fourni par l'administration dans son guide de 2007, à titre indicatif, est un peu différent s'agissant des PME-PMI de celui proposé n° 73740 (établi à partir des règles que préconisait l'administration fiscale dans son ancien guide) :

	PME-PMI		Sociétés importantes		Holdings
	Petite	Moyenne	Objet commercial	Objet industriel	patrimoniaux
Paquet majoritaire	3 VM + VmR / 4	2 VM + VmR / 3	VM + VmR / 2	VM + 2 VmR / 3	4 VM + VmR / 5
Paquet minoritaire	VM + VmR / 2	VM + 2 VmR / 3	VM + 3 VmR / 4	VM + 3 VmR / 4	2 VM + VmR / 3

VM = Valeur mathématique.

VmR = Valeur de rentabilité, moyenne pondérée le cas échéant des valeurs de productivité ou par un multiple du RE, valeur par l'EBE ou la MBA, valeur de rendement.

73760 Dans certains secteurs, une référence trop exclusive aux **notions de rentabilité** risquant d'aboutir à des valeurs très élevées (voir n° 73525 s. la

valeur par actualisation des cash-flows), la prudence peut justifier un recours plus prononcé à la valeur mathématique.
Dans d'autres cas, au contraire, les valeurs liées à la rentabilité peuvent être déterminantes.
Ainsi, la valeur de rendement pourrait constituer un élément d'appréciation prépondérant pour les **associés ne détenant pas le pouvoir de décision.** En l'absence de distribution, ou en cas de distributions très faibles, on pourrait retenir la valeur de productivité (ou combinée), affectée d'un abattement très important, de l'ordre de 50 %.
De même, la valeur de productivité pourrait constituer l'élément d'appréciation quasi exclusif (à tout le moins prépondérant) pour les associés **détenant le pouvoir de décision** et les entrepreneurs individuels.

73765 L'attention du juge à la correcte application des méthodes retenues appelle de façon corollaire son **souci de la cohérence** du résultat ; ainsi, tout en reconnaissant à l'administration le droit de se fonder sur une méthode déterminée, il écartera celle-ci si elle aboutit à un résultat exagéré peu concordant avec les données économiques du secteur de la société en cause. Le Conseil d'État s'est notamment prononcé en ce sens dans une espèce où le vérificateur, utilisant la valeur mathématique, avait abouti à un résultat qui capitalisait vingt-trois fois le bénéfice net par action obtenu par la société au cours du dernier exercice clos, alors que celle-ci, spécialisée, appartenait à un secteur économique en difficulté (CE 21-11-1979 n° 7512 : RJF 1/80 n° 29).

■ 2. Ajustements

73775 L'évaluation de titres non cotés ne résulte pas uniquement de données objectives mais également du **contexte particulier** de l'opération qui peut avoir une influence sur le prix de vente des titres.
Un **abattement** peut être appliqué pour tenir compte de l'absence de liquidité qui caractérise les titres non cotés, ou, le cas échéant, de la faiblesse de la participation détenue par l'associé, ou du risque de dilution en cas d'existence d'obligations convertibles. Il faut toutefois observer qu'un abattement peut, dans certains cas, être déjà pris en compte de manière indirecte dans l'évaluation à travers la combinaison de différentes valeurs.
Par ailleurs, doivent être évoqués le cas des participations dont la cession ouvre droit à une **prime de contrôle** ou à la prise de contrôle d'un concurrent, le cas des titres grevés d'un droit d'**usufruit** et celui des titres détenus en **indivision.**
Enfin, la **situation propre de l'associé** doit rester sans incidence sur l'évaluation des titres.

● NON-LIQUIDITÉ DES TITRES NON COTÉS

73785 L'absence de liquidité des titres non cotés justifie l'application d'un **abattement.**
La **Cour de cassation** a rappelé à plusieurs reprises la nécessité pour l'administration de pratiquer un abattement sur la valeur théorique des titres non cotés afin de prendre en considération l'étroitesse du marché. Elle

admet implicitement la validité d'une **décote** de 25 % (Cass. com. 8-2-2000 n° 359 D : RJF 5/00 n° 717).

Elle a également validé la fixation d'une décote résultant de l'existence de **clauses destinées à protéger** les associés **contre la perte** de contrôle **du pouvoir de direction** (clause d'agrément, droit de préemption) qui restreignent la cessibilité des titres et entraînent à ce titre une dépréciation de leur valeur. Elle a ainsi reconnu le bien-fondé de l'abattement destiné à tenir compte de l'incidence d'une **clause d'agrément** du cessionnaire dès lors que sont pris en considération tant les avantages que les inconvénients de cette clause pour apprécier son influence sur la valeur des titres, ce qui a conduit, au cas particulier, à une dépréciation de 10 % (Cass. com. 1-4-1997 n° 872 D : RJF 7/97 n° 752).

Cette jurisprudence s'applique aux **sociétés civiles immobilières** dont les associés sont soumis à une clause d'agrément. Statuant sur renvoi après cassation (Cass. com. 15-2-2023 n° 20-19.451 F-D : RJF 6/23 n° 507), la cour d'appel de Montpellier a ainsi jugé que les modalités particulières de détention d'un immeuble par une SCI dont les statuts imposent une clause d'agrément à tous les associés pour la cession des parts sociales affectent la liquidité de ces parts et justifient l'application d'une décote de 10 % sur leur valeur (CA Montpellier 7-11-2023 n° 23/01048 : RJF 2/24 n° 180).

Dans le cadre d'une **liquidation judiciaire,** la Haute Cour avait déjà reconnu, s'agissant de parts de SCI, que leur valeur pouvait être amoindrie en raison de l'obligation prévue par les statuts de soumettre leur vente à l'**agrément** de l'ensemble des associés (Cass. com. 18-10-2017 n° 1287 F-D : Indicateur enr. n° 20745). Elle a jugé en revanche que l'évaluation des titres d'une société immobilière dont le détenteur n'est soumis, en sa qualité d'**actionnaire majoritaire,** à aucun risque de blocage ne peut donner lieu à l'application d'une décote supplémentaire pour non-liquidité, peu important que la décision d'autorisation d'aliénation des biens immobiliers de la société appartienne au conseil d'administration (Cass. com. 26-9-2018 n° 17-20.000 F-D : n° 73075, 2).

73786 L'application (ou non) d'une **décote pour non-liquidité** et la fixation de son montant sont à l'origine de nombreuses décisions, parfois divergentes, des juges du fond.

La cour administrative d'appel de Bordeaux a ainsi validé l'application d'une **décote générale** de 30 % à la valeur de titres non cotés obtenue par une combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de productivité, pour tenir compte de la **difficile liquidité** des titres et du **caractère minoritaire** des titres cédés. Cette décote a été portée de 30 % à 40 % en raison des risques liés à la forte dépendance de la société à un cadre salarié occupant une position d'« homme-clé » (CAA Bordeaux 22-11-2016 : voir n° 73860).

Le tribunal administratif de Paris s'est montré plus restrictif en jugeant que « l'application d'une décote de non-liquidité pour l'évaluation de titres d'entreprises non cotées, laquelle n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire, ne trouve communément sa justification, hormis le cas où les titres non cotés sont valorisés par comparaison avec des titres cotés, que lorsque l'**évaluation** de la société, **fondée sur la seule valorisation de son patrimoine,** doit nécessairement prendre en compte le caractère non liquide de ses actifs immobilisés », considérant ainsi qu'un

abattement pour non-liquidité des titres non cotés, en l'espèce de 25 %, n'était applicable qu'en cas d'évaluation patrimoniale **ou** de **comparaison avec des titres cotés** (TA Paris 17-5-2017 n° 1518376 : RJF 2/18 n° 170).

Appelé à se prononcer sur la **donation de la nue-propriété d'actions,** assortie d'un **droit de retour et d'une interdiction d'aliéner** jusqu'au décès des deux parents donateurs, le tribunal de grande instance de Lille a jugé que la clause d'incessibilité ne conférait pas aux actions un caractère définitif d'inaliénabilité ; en effet, il était stipulé dans l'acte que la réserve du droit de retour ne mettait pas obstacle aux cessions qui pourraient être faites avec le consentement des donateurs (TGI Lille 9-11-1998 n° 97-5936, confirmé par CA Douai 7-2-2000 n° 1998-10603 : Indicateur de l'enregistrement n° 17677).

De même, l'insertion dans les statuts d'une SCI gestionnaire d'immeubles d'une **clause d'accroissement,** qui a pour conséquence une incessibilité temporaire et révocable des parts, ne prive pas ces dernières de toute valeur vénale, un abattement de 20 % appliqué par l'administration ayant été jugé suffisant pour tenir compte de l'absence de liquidité des titres en cause (CA Chambéry 18-2-2014 n° 13/00032 : Indicateur de l'enregistrement n° 20281).

73787 L'existence d'un **pacte d'actionnaires** ou d'un **engagement collectif de conservation,** qui s'oppose à la libre cessibilité des titres, renforce la non-liquidité de ces mêmes titres.

Néanmoins, la Cour de cassation a considéré que l'engagement de conservation des titres transmis pendant un certain délai pour bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 787 B du CGI (dispositif « Dutreil ») ne permettait pas d'attribuer une décote de holding sur la valeur mathématique (voir n° 73910, Illustrations 1).

La Cour de cassation a également refusé de prendre en compte une **clause d'inaliénabilité** pour appliquer une décote sur la valeur des titres transmis, estimant que la limite apportée par le donateur à la liberté de disposer des biens donnés n'affectait pas leur valeur vénale réelle (Cass. com. 6-2-2007 n° 05-12.939 : RJF 6/07 n° 759 ; solution rendue à propos de titres non cotés donnés avec interdiction temporaire d'aliéner et de nantir). Cette solution a été réitérée en matière d'ISF (Cass. com. 27-10-2009 n° 08-11.362 : RJF 2/10 n° 175) ainsi qu'en matière de donation immobilière (Cass. com. 11-9-2012 n° 11-21.234 F-D : RJF 12/12 n° 1168).

La position de la Cour peut surprendre : comment un bien inaliénable peut-il avoir une valeur vénale, laquelle suppose de pouvoir le vendre ? Les motifs de la solution peuvent, semble-t-il, être tirés du caractère relatif de la clause d'inaliénabilité à laquelle il pourrait être dérogé avec le consentement du donateur bénéficiaire pendant la durée de son usufruit. Nous pensons néanmoins que la jurisprudence n'est pas figée : la Haute Cour a en effet jugé que, hormis les cas de fraude ou d'abus de droit, les stipulations de l'acte de donation par lesquelles le donateur restreint la liberté du donataire de disposer des titres donnés (en l'espèce, le donateur s'était réservé le **droit de retour** prévu par l'article 951 du Code civil) affectent nécessairement leur valeur vénale réelle (Cass. com. 12-6-2012 n° 11-30.396 et 11-30.397). On rappelle par ailleurs que la Cour de cassation accepte de prendre en considération l'incidence d'une **clause d'agrément** des cessionnaires (Cass. com. 1-4-1997 n° 872 D : voir n° 73785). Enfin, il est constant qu'une

inaliénabilité absolue, telle une inaliénabilité ou une incessibilité légale, prive le bien de valeur patrimoniale, de sorte qu'il est exclu de l'assiette des droits d'enregistrement comme de l'ISF ou de l'IFI (CA Paris 5-12-2002 n° 01-10672 : RJF 11/03 n° 1322 ; Cass. com. 19-4-2005 n° 665 FS-PB : RJF 8-9/05 n° 973 ; Cass. com. 31-5-2005 n° 824 F-D : RJF 11/05 n° 1321).

Dans une situation particulière, le **Conseil d'État** a écarté l'application d'un abattement de 33 % pour non-liquidité sur le prix de vente des titres en relevant que les cédants bénéficiaient, dans le cadre du plan d'actionnariat, d'un **engagement de rachat** de leurs titres à une valeur de marché fixée à dire d'expert (CE 3-7-2009 n° 301299 : RJF 11/09 n° 940).

Le Conseil d'État a en revanche censuré l'arrêt d'une cour administrative d'appel ayant jugé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'illiquidité des titres cédés au seul motif que « la cession a porté sur la totalité des titres de la société en cause dont l'unique actif est, avec le terrain qui lui est associé, un château qu'elle gère sans l'exploiter » (CE 21-12-2018 n° 402006 : RJF 3/19 n° 246).

73790 Le **guide de l'administration fiscale** indique que, dans l'hypothèse où l'utilisation d'autres méthodes que celle de la valeur patrimoniale aboutit à établir la valeur intrinsèque de la société, l'application d'un abattement pour non-liquidité ne se justifie pas (voir n° 73440 pour un exemple d'application de décote au taux de rendement retenu).

Cette position nous paraît contestable ; en effet, si l'ensemble des méthodes aboutit à établir une valeur intrinsèque, objective, mais théorique, de l'entité économique que représente l'entreprise sous sa forme sociétale, il n'en reste pas moins que la valeur vénale réelle du titre non coté de cette même société, égale à la quote-part représentative de cette valeur globale d'entreprise, est nécessairement affectée par le défaut structurel de liquidité de ce titre :

- d'une part, en l'absence d'un marché ouvert,
- d'autre part, en raison de l'existence générale de clauses restrictives de cession (clause d'agrément, droit de préemption).

Et ce, quelles que soient les méthodes employées, comparatives avec des sociétés cotées en bourse, ou strictement financières.

Cela étant, l'application d'une **décote pour non-liquidité** ne peut être automatique et elle **doit être justifiée,** y compris en ce qui concerne sa quotité, **par des éléments de fait.** Ainsi, le tribunal administratif de Paris a annulé le rehaussement pour « **distribution occulte** » notifié à un dirigeant de presse soupçonné d'avoir bénéficié d'un prix anormalement élevé lors de la vente de titres de son entreprise à une société dans laquelle il détenait une participation (indirecte) importante. Or, l'écart constaté entre la valeur vénale des titres estimée par l'administration et le prix déclaré était la conséquence de l'application d'une décote pour non-liquidité de 25 % à l'évaluation résultant de la combinaison de trois méthodes différentes : la valeur mathématique, la valeur de productivité et la valeur professionnelle. Le tribunal administratif a jugé cette décote non justifiée et a donc annulé le rehaussement notifié par l'administration (TA Paris 17-5-2017 analysé n° 73786). Le raisonnement du tribunal nous semble fondé car, la cession ayant porté sur une fraction significative du capital de la société, l'application d'une décote de 25 % apparaissait pour le moins excessive (une telle décote

n'est généralement applicable qu'aux sociétés holdings financières). Le juge pénalise ici l'absence de justification par l'administration, de la non-liquidité des titres alors que ceux-ci ont été cédés massivement, avec transfert, semble-t-il, du pouvoir de décision, signe au contraire d'une bonne liquidité.

● DÉCOTE DE MINORITÉ

73800 L'associé minoritaire peut - à la différence du gérant majoritaire (ou investi de tous les pouvoirs de décision) - appliquer un fort coefficient de réduction en raison du fait qu'il n'a aucun pouvoir effectif ; ce coefficient sera d'autant plus élevé que la possibilité qu'a l'associé de céder ses parts dans de bonnes conditions est faible (présence d'une clause d'agrément, faible liquidité notamment).

Une décote de minorité **peut être appliquée** lorsque les valeurs unitaires dégagées dans les différentes approches sont très proches (alors que, en principe, la valeur de rendement devrait être inférieure aux autres valeurs), ou que, à défaut de distribution, la valeur de rendement n'a pu être retenue.

La **Cour de cassation** a validé une décote de 15 % au titre du statut d'associé minoritaire (Cass. com. 6-5-2003 n° 01-13.118 : RJF 8-9/03 n° 1056). Elle a ultérieurement admis une décote de 20 % (Cass. com. 23-11-2010 n° 09-17.295 : RJF 3/11 n° 382), ce même taux de dépréciation ayant été retenu depuis par la cour d'appel de Paris (CA Paris 7-3-2022 n° 20/16028 : BPAT 3/22 n° 154, voir n° 73721).

Le **Conseil d'État** a validé une décote de 23,50 % pour une participation minoritaire représentant 1,1 % du capital de la société (CE 28-2-2001 n° 199295 : RJF 5/01 n° 620) et la cour administrative d'appel de Paris a admis un abattement de minorité de 25 % (CAA Paris 27-2-2004 n° 99PA02598).

Dans une situation particulière, le Conseil d'État a toutefois exclu que des titres détenus par un actionnaire ne possédant que 1 % du capital puissent faire l'objet d'une décote de minorité de 20 % car, dans les circonstances de l'espèce, le pouvoir de négociation du vendeur n'était pas affecté par sa position minoritaire : la cession des titres détenus par les minoritaires était en effet la condition de la fusion entre la société dont les titres étaient cédés et une autre société du même groupe (CE 3-7-2009 n° 301299 : RJF 11/09 n° 940).

73805 Le **guide de l'administration** ne propose pas l'application d'une décote de minorité, les formules qu'il préconise étant censées prendre en compte le caractère majoritaire ou minoritaire du paquet de titres à évaluer. Toutefois, sont évoquées deux solutions visant la spécificité de titres minoritaires :

- lorsque la **société ne distribue pas de dividende,** la valeur moyenne étant établie à partir de la valeur mathématique et de la valeur de productivité, le caractère minoritaire n'est alors pas véritablement pris en compte. Il nous paraîtrait logique, dans ce cas, de retenir dans la formule proposée par le guide, une valeur de rendement nulle, qui de fait intégrerait une décote de minorité ; cette pratique aurait aussi l'intérêt d'évacuer le problème du quantum du taux de décote à appliquer, dont le maximum est arbitrairement fixé dans le guide à 25 % ;
- lorsque la **valeur patrimoniale** est **inférieure à la valeur de productivité** et à la valeur de **rendement,** cela justifie un ajustement de la pondération

favorisant la valeur de rendement. Tel est le cas présenté dans un exemple d'application des méthodes, où les valeurs finales font ressortir des décotes de 12 % à 18 % par rapport à la valeur du titre majoritaire.
Cet exemple montre les nécessaires **limites des formules générales.** Il nous semble plus pertinent dans cette hypothèse de se limiter à deux méthodes d'approche de la valeur (valeur mathématique et valeur de rendement) suivant une moyenne simple reprenant des valeurs a minima.

● ÉMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

73815 L'émission d'obligations convertibles en actions par une société non cotée crée en principe, pour un tiers acquéreur d'actions existantes, un **risque** de voir sa **participation diluée** en cas d'exercice par les détenteurs des obligations de leur droit à les convertir en actions nouvelles. L'existence de ces obligations convertibles est donc de nature à influencer le prix unitaire des actions en fonction de la probabilité de conversion d'un certain pourcentage d'obligations.
Le Conseil d'État considère qu'il convient de tenir compte des **circonstances concrètes** de la transaction pour apprécier l'influence réelle de ce risque sur la valeur des titres cédés. Dans le cas particulier où un même groupe familial contrôle les titres de la société cédée et de la société cédante, aucune décote ne doit être pratiquée car le risque de conversion des obligations en actions nouvelles est inexistant (CE 1-7-2010 n° 304673 : RJF 11/10 n° 995).

● EXISTENCE D'ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

73820 Les **droits spécifiques** attachés aux actions de préférence - tels qu'un droit prioritaire à la répartition de l'actif net en cas de liquidation de la société - leur confèrent une valeur objective. Le Conseil d'État considère que cette valeur, comprise dans la valeur globale de la société, vient corrélativement diminuer la valeur des actions émises par cette société. Sauf circonstances particulières, il faut donc tenir compte de l'existence de ces actions de préférence pour évaluer la valeur vénale des actions ordinaires (CE 23-12-2011 n° 327562).

● PRIME DE CONTRÔLE

73825 Le **guide de l'administration fiscale** évoque le seul cas d'une participation majoritaire de titres cotés détenue par une société holding non cotée.
Dans cette hypothèse, le guide précise que la valorisation de cette participation justifie une **majoration du cours de bourse** du titre (surcote), du fait de ce pouvoir de contrôle, sans toutefois proposer de taux à appliquer ou une méthode permettant de la déterminer. En effet, aucune étude ne semble avoir été menée sur le sujet, à la différence de celles, nombreuses, qui se sont penchées sur les décotes de holding.
Par ailleurs, le guide affirme que « lorsque le paquet d'actions à valoriser emporte pouvoir de contrôle, la **décote pour non-liquidité** peut se **compenser** par l'application d'une prime de contrôle ». Cette observation nous paraît discutable. Rien n'indique en effet qu'une telle compensation, si elle existe, soit totale, sans étude au cas par cas.

Illustrations

Dans l'arrêt du 3 février 2015 visé au n° 73075, 1, qui concerne une société détenue par les membres d'une même famille, et dont l'actif prépondérant était constitué par les titres d'une société cotée en bourse (représentant près de 25 % du capital de cette dernière), la Cour de cassation a décidé qu'il y avait lieu d'appliquer une **prime de contrôle de 20 % sur la valeur mathématique,** combinée en l'espèce avec une valeur de productivité ; en revanche, elle n'a pas accordé une décote de holding sur cette valeur mathématique. L'impact de cette solution, au demeurant peu étayée, est toutefois atténué, en l'espèce, par la prise en compte d'une « décote implicite » pour moindre liquidité et d'une prime de risque du marché boursier de 5 %.

● SURVALEUR POUR PRISE DE CONTRÔLE D'UN CONCURRENT

73830 Le prix d'acquisition de titres non cotés peut être déterminé en majorant la valeur mathématique de la société d'une survaleur correspondant aux avantages résultant pour l'acquéreur de la prise de contrôle d'un de ses concurrents et du renforcement de sa position relative sur le marché (CE 10-12-2010 n° 308050 : RJF 3/11 n° 278).

● DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ DES TITRES

73835 La valeur vénale d'un bien est affectée par l'existence du démembrement (moindre liquidité liée à la nécessité d'un accord conjoint de l'usufruitier et du nu-propriétaire pour vendre la pleine propriété). La question de savoir si la **valeur économique des titres grevés d'usufruit** doit être corrigée pour tenir compte du démembrement de propriété a reçu une réponse positive :

- d'abord, dans un arrêt de TGI (TGI Rochefort-sur-Mer 18-5-1988 : RJF 5/89 n° 647) qui a validé un abattement de 10 % sur la valeur théorique des titres litigieux ;
- puis, de manière implicite, dans un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com. 7-12-1993 n° 1950 : RJF 3/94 n° 356).

Cette solution ne vaut pas dans le cas où le **démembrement** de propriété **est fiscalement pris en compte.** Il en est ainsi, par exemple, en matière d'impôt sur la fortune (ISF avant 2018, IFI depuis cette date), lorsque les titres sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, ce qui s'oppose à l'application de tout abattement dont l'objet serait de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement (Cass. com. 20-3-2007 n° 05-16.751 : RJF 7/07 n° 858).

Par ailleurs, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée, pour la liquidation des **droits d'enregistrement,** par une quotité de la valeur de la propriété entière (CGI art. 669, I). Selon la Cour de cassation, ces dispositions excluent la possibilité d'appliquer à la valeur de la propriété entière un abattement supplémentaire résultant du seul démembrement de la propriété (Cass. com. 24-6-1997 n° 1686 P : RJF 11/97 n° 1069). Il s'agit dans cette hypothèse d'évaluer séparément chacun des droits démembrés selon un barème fiscal fixé par la loi, déconnecté du marché. C'est pourquoi, dans

un arrêt plus récent portant principalement sur la motivation juridique d'une proposition de rectification de l'administration en matière d'évaluation de titres non cotés compris dans une donation-partage, la Haute Juridiction précise qu'il n'est pas nécessaire que l'article 669, I en cause soit cité dès lors que la modalité de détermination de la valeur en nue-propriété par rapport à la valeur de la pleine propriété retenue dans l'acte n'est pas remise en cause (Cass. com. 31-5-2005 n° 03-19.018 F-D : RJF 10/05 n° 1139).

73837 M.A.J

La méthode de valorisation par comparaison est rarement applicable aux droits démembrés, faute de transactions portant sur de tels droits entre parties non liées. Dans ces conditions, l'**évaluation de l'usufruit de titres selon les flux de trésorerie** (méthode **DCF**) constitue en pratique la méthode de référence. Des décisions de jurisprudence sont venues préciser les modalités d'application de cette méthode dans le cas des titres démembrés.
Selon le Conseil d'État, l'évaluation de l'usufruit de titres non cotés selon les flux de trésorerie doit se fonder non sur les résultats imposables prévisionnels de la société mais sur les **distributions prévisionnelles,** conformément à l'article 582 du Code civil selon lequel l'usufruitier n'a droit qu'aux revenus distribués (CE 30-9-2019 n° 419855 et 419860 : RJF 12/19 n° 1123). Dans les espèces jugées, les **usufruits à durée fixe de titres de** deux **SCI** ayant pour activité la location d'immeubles d'exploitation avaient été cédés par des particuliers respectivement à deux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. L'administration avait remis en cause l'évaluation de ces usufruits, et imposé les sociétés cessionnaires à l'impôt sur les sociétés au titre des libéralités résultant de la prétendue sous-évaluation de ces cessions. Pour déterminer l'écart entre le prix de cession et la valeur vénale des droits démembrés, elle avait appliqué la méthode DCF en **prenant en compte le loyer annuel** perçu par chacune des SCI, **sous déduction des charges** telles que les intérêts d'emprunt, les honoraires d'expertise comptables, les frais d'assurance liés à l'emprunt et la taxe foncière. Elle avait par ailleurs déduit de ce résultat un **abattement forfaitaire** d'un tiers correspondant à une imposition théorique du cessionnaire à l'impôt sur les sociétés. Elle avait en revanche refusé de déduire de ce résultat le **remboursement du capital des emprunts,** en dépit d'un lourd endettement des SCI. La méthode d'évaluation retenue par l'administration fondée sur les résultats prévisionnels de la société, alors qu'il aurait fallu retenir les distributions prévisionnelles, était donc irrégulière.

73837 M.A.J

Evaluation des titres de sociétés non cotées - Évaluation de la valeur vénale de l'usufruit temporaire des parts de SCI
Modalités d'évaluation de l'usufruit de titres de sociétés non cotées.
CAA Paris 3-10-2025 n° 23PA03017
BF 1/26 inf. 2

73840

Statuant sur renvoi du Conseil d'État dans l'une des affaires exposées n° 73837 (CE 30-9-2019 n° 419855 : RJF 12/19 n° 1123), la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que le montant des distributions à retenir pour l'application de la méthode DCF ne peut pas dépasser la **trésorerie effectivement disponible** (CAA Nantes 26-11-2020 n° 19NT03876 : RJF 3/21 n° 244).

Elle écarte ainsi la **méthode DCF, dite « Benoudiz »,** fondée sur la possibilité de distribution d'un dividende supérieur aux disponibilités en banque de l'entreprise, une telle méthode pouvant créer un décalage d'ampleur entre la trésorerie et le bénéfice comptable en reportant de plusieurs années le versement du dividende initialement inscrit en compte courant. En pratique, les flux de revenus utilisés dans le cadre de la méthode DCF doivent donc être calculés en prenant en compte, notamment, les intérêts et annuités des emprunts en cours ou de ceux finançant des projets, l'amortissement des investissements, le paiement des impôts et taxes, les assurances et les frais de gestion.

La cour administrative d'appel de Nantes apporte en outre d'utiles précisions sur le **taux d'actualisation.** Alors que l'administration avait appliqué dans sa proposition de rectification un taux d'actualisation correspondant à un taux de rendement sans risque, majoré d'une prime de risque (soit un taux d'actualisation de 5 %), la cour retient un taux d'actualisation correspondant à la rentabilité de l'immeuble détenu par la SCI (soit un taux de 9,31 %).

73845 Le Conseil d'État a, depuis, répondu à la **question,** non tranchée par ses décisions précitées du 30 septembre 2019 (n° 73837), **de savoir si les fruits futurs attendus de l'usufruit doivent,** lorsque la trésorerie disponible est inférieure au bénéfice juridiquement distribuable :

- **être plafonnés** au montant des dividendes susceptibles d'être versés en numéraire (méthode du plafonnement **à la trésorerie disponible** retenue par la CAA de Nantes dans sa décision du 26 novembre 2020 analysée n° 73840) ;
- **ou s'il convient de retenir l'intégralité des bénéfices distribuables,** y compris les distributions inscrites en compte courant d'associé (méthode des distributions non plafonnées préconisée par l'administration).

Le Conseil d'État **valide la méthode de l'administration** ayant pris en compte dans l'évaluation de l'usufruit des titres des distributions prévisionnelles non plafonnées à la trésorerie disponible, **compte tenu de l'historique d'affectation des résultats de la société cédée.** En effet, depuis sa création, la totalité de ses bénéfices était distribuée et appréhendée par les associés en numéraire ou par inscription en compte courant. Corrélativement, elle rejette la méthode alternative proposée par les contribuables, fondée sur le solde actualisé de la trésorerie disponible, en l'absence de justification d'une modification pour l'avenir de la politique de distribution de la société (CE 20-5-2022 n° 449385 : RJF 8-9/22 n° 754).

En pratique, le **choix** de l'une ou l'autre de ces méthodes **dépend** donc entièrement **des circonstances de l'espèce.** Une politique passée de distribution plafonnée à la trésorerie disponible lors des votes d'affectation des résultats justifie de retenir un tel plafonnement pour l'évaluation de l'usufruit de titres. En revanche, une pratique courante d'inscription des distributions non disponibles en compte courant d'associé peut justifier de retenir une méthode d'évaluation « déplafonnée ».

● TITRES DÉTENUS EN INDIVISION

73850 En cas d'indivision, l'application d'un abattement est justifiée si cette situation est antérieure à la mutation. L'indivision est en revanche sans

incidence sur la valeur du bien lorsqu'elle résulte de la mutation (Cass. com. 20-3-2007 n° 05-17.139 : RJF 7/07 n° 855).

● SITUATION PROPRE DE L'ASSOCIÉ

73855 La situation propre de l'associé dont les titres sont évalués ne peut justifier un abattement particulier.

Ainsi, il ne doit pas être tenu compte de l'**intérêt** que l'**acquéreur** ou le donataire peut tirer de l'opération d'acquisition ; en effet, l'évaluation doit être déterminée en fonction des qualités intrinsèques des biens et indépendamment des éléments intéressant la personne de l'acquéreur (Cass. com. 7-3-1995 n° 503 : RJF 6/95 n° 791).

De même, la **fiscalité personnelle** de l'acquéreur ou du cédant ne peut être prise en compte pour déterminer la valeur vénale. La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens à propos de l'évaluation de titres faisant l'objet d'une **donation en nue-propriété** par un couple de parents à leur fille (la solution vaudrait également à notre avis en cas de cession des titres). L'expert avait tenu compte de la fiscalité dans la détermination de la valeur vénale des actions en pratiquant un abattement correspondant au coût de l'impôt sur les donations à acquitter, estimant qu'un acquéreur tenait compte dans le montant qu'il était prêt à débourser du coût des éventuels impôts à acquitter. La Cour a censuré cette interprétation, qui avait été admise en appel, en précisant que la valeur des actions n'est pas affectée par la charge fiscale personnelle pesant sur l'acquéreur à la suite de la donation (Cass. com. 14-2-2006 n° 03-18.742 : RJF 6/06 n° 791).

Cette jurisprudence confirme le principe énoncé dans une affaire antérieure où la Haute Cour avait validé le rejet de la cour d'appel d'une demande de réduction de la valeur des actions composant une succession, au motif que la valeur de l'action d'une société anonyme ne dépendait pas de l'existence d'une dette personnelle de l'actionnaire - en l'occurrence un impôt sur les plus-values (Cass. com. 25 janvier 2005 n° 03-13.985 n° 157 FS-PB : RJDA 5/05 15/04/2005 n° 551).

● DÉPENDANCE DE L'ENTREPRISE À UN CADRE SALARIÉ

73860 En l'**absence de transactions pertinentes** permettant d'utiliser la méthode par comparaison, l'administration peut évaluer des titres non cotés en combinant les valeurs mathématique et de productivité, puis en appliquant une décote de 30 % pour absence de liquidité. Selon la cour administrative d'appel de Bordeaux, cette décote doit être portée à 40 % pour tenir compte des risques liés à la forte dépendance de la société à son cadre salarié, qui occupe une **position d'« homme-clé »** (CAA Bordeaux 22-11-2016 n° 14BX03020 : RJF 3/17 n° 215). Dans ses conclusions, le rapporteur public se réfère au guide de l'évaluation des entreprises publié par l'administration qui retient parmi les éléments d'évaluation les risques éventuels liés à une forte dépendance de l'entreprise à son dirigeant ou à un membre de l'entreprise dont le talent ou le savoir-faire participe à la renommée de l'entreprise. Il relève qu'en l'espèce, le cadre salarié, également associé de la société dont les titres ont été cédés, était omniprésent à tous les niveaux de responsabilité de cette société et que l'une de ses absences pour raison

médicale avait eu une incidence sur les comptes d'exploitation de la société.
Sur la dépréciation éventuelle des titres liée au **décès d'un dirigeant,** voir ci-après n° 73865.

● DÉPRÉCIATION ÉVENTUELLE DES TITRES RÉSULTANT DU DÉCÈS DU DIRIGEANT

73865 En cas de décès du dirigeant d'une entreprise, il est tenu compte, pour la liquidation des **droits de mutation par décès** dus par ses héritiers ou légataires, de la dépréciation éventuelle résultant du décès et affectant la valeur des titres non cotés ou des actifs incorporels transmis (CGI art. 764 A).
L'administration a apporté les précisions suivantes en ce qui concerne l'évaluation des titres non cotés recueillis par les ayants droit du dirigeant (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-40 n° 180 à 250).

● DIRIGEANTS CONCERNÉS

73875 Le défunt devait avoir la qualité :
- d'associé en nom d'une société de personnes (sociétés en nom collectif, en commandite simple, en participation, sociétés créées de fait, entreprises unipersonnelles et agricoles à responsabilité limitée, etc.) ; ne sont pas retenus les commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;
- de gérant d'une SARL ou d'une société en commandite par actions (SCA) ;
- de dirigeant d'une société par actions simplifiée (SAS) désigné par les statuts ;
- de directeur général d'une société anonyme (SA) ou de membre du directoire dans les SA avec directoire.

> **Précisions**
> **a.** Il résulte des dispositions de l'article 1655 quinquies du CGI que pour l'application de ce Code et de ses annexes, la **SAS** est assimilée à la société anonyme (SA). Pour que les dispositions de l'article 764 A du CGI soient applicables, le défunt devait exercer des fonctions dont l'étendue est au moins équivalente à celles énumérées pour les SA.
> **b.** Lorsqu'une **SCA** a pour **gérant** une **personne morale,** ou lorsque le **dirigeant** d'une **SAS** est une personne morale, le décès de l'associé exerçant la gérance ou la direction générale de cette personne morale peut affecter la situation de la société opérationnelle qu'il dirigeait indirectement. Dès lors, les dispositions de l'article précité pourront être mises en œuvre pour l'évaluation des titres détenus par le défunt dans la société opérationnelle.

● TITRES CONCERNÉS

73885 La dépréciation concerne les titres non cotés détenus par le défunt : actions, parts de SARL, actions des SA, SAS et SCA, et parts des sociétés de personnes qui exercent une activité professionnelle.

● PRISE EN COMPTE DE LA DÉPRÉCIATION

73890 Deux situations peuvent se présenter.
1. Les **héritiers ont vendu les titres** dans les six mois du décès (délai pour souscrire la déclaration de succession).
Le prix de cession peut constituer l'assiette des droits de succession. Dans ce cas, en effet, le prix sera censé prendre en compte la dépréciation subie par

les titres après décès du dirigeant et refléter la valeur réelle des titres, sous réserve du contrôle ultérieur de l'administration, notamment lorsque des facteurs étrangers au décès ont entraîné une vente à un prix inférieur à la valeur vénale au jour du décès.

2. Poursuite de l'activité malgré le décès du dirigeant.

La dépréciation des titres consécutive au décès du dirigeant peut être prise en compte lors de la mise en œuvre des différentes méthodes :

- au niveau de la **valeur mathématique,** lors de l'estimation des immobilisations incorporelles inscrites à l'actif, dès lors qu'il est prouvé que leur valeur liée au travail du dirigeant est durablement affectée ; la conséquence du décès du dirigeant sera prise en compte en cas de baisse du chiffre d'affaires liée à la personnalité du dirigeant, en extrapolant à l'année la réduction du chiffre d'affaires postérieure au décès pour l'application des barèmes d'évaluation, ou en retenant la fourchette basse de ces barèmes ;
- au niveau de la **valeur de rentabilité** (valeur de productivité, marge brute d'autofinancement, valeur de rendement) et de la **survaleur.** Celles-ci seront calculées en intégrant la dépréciation, soit dans le bénéfice retenu, soit dans le taux de capitalisation ou le coefficient retenu en majorant par exemple la prime de risque affectant le taux de base.

La dépréciation étant prise en compte dans ces différentes approches, la valeur résultant de la pondération ne doit pas être affectée d'une décote spécifique liée au décès du dirigeant.

Dans la déclaration estimative de la valeur des titres, les héritiers qui entendent se prévaloir des règles ci-dessus doivent établir le **lien entre le décès** du dirigeant et la **modification des perspectives** de la société concernée.

> **Précisions** Lorsque l'entreprise a souscrit une **assurance « homme-clé »,** et dès lors qu'elle percevra une indemnité dont l'objet est de compenser la perte de chiffre d'affaires, la valeur des biens transmis ne devrait normalement pas être affectée par le décès du dirigeant. Les héritiers doivent préciser dans leur déclaration estimative s'il existait un tel contrat souscrit par l'entreprise et dont les primes versées constituent des charges d'exploitation déductibles au titre de l'exercice en cours à la date de leur échéance.

© 2026 Lefebvre Dalloz